

1500268-55.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220286/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 26733449 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2220286 - 02º D.P. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER THOMAZ DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500268-55.2022.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-55.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220286/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 26733449 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2220286 - 02º D.P. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER THOMAZ DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de DENER THOMAZ DA SILVA e LAURINDO MEDRADO DOS SANTOS, já qualificados nos autos, como incurso no topo do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, Lei 11.343/06, afirmando que "no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 16h20, no interior do

Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, situado na Avenida dos Mariscos, n. 500, Balneário Arara Vermelha, nesta cidade e comarca de Mongaguá, os acusados traziam consigo, para fins de tráfico, respectivamente, 02 porções de cocaína a granel, com peso bruto de 148g e 02 porções de cocaína a granel, com peso bruto de 128g”.

Denúncia recebida em decisão de fls. 117/119.

Os réus foram devidamente citados (fls. 147 e fls. 149).

Resposta à acusação apresentada a fls. 158/159 e fls. 168/170.

Recebimento da denúncia ratificada em decisão de fls. 175.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de dezembro de 2022, momento em que ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e interrogado o réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, pugnando pela procedência da pretensão punitiva, tendo em vista a presença de materialidade e provas suficientes de autoria.

As Defesas Técnicas dos réus também se manifestaram oralmente. Em síntese, a defesa de Laurindo disse que não restou comprovada a autoria delitiva e, subsidiariamente pugnou pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. No mesmo sentido, o n. Advogado de Dener alegou que ele presta serviços externos há 08 meses e sempre foi revistado, não fazendo sentido prejudicar todos os benefícios adquiridos pelo acusado durante este período e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito contido no art. 28 na Lei de Drogas.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 33, caput, Lei 11.343/06.

Não há questões preliminares a ser analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade do crime está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 12), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16), laudo toxicológico definitivo (fls. 120/122), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. A autoria também é certa.

A testemunha Edson Gomes do Nascimento, agente penitenciário, na fase policial (fls. 02/03), disse que (a) na data dos fatos, estava de serviço no estabelecimento penitenciário, na sala de revista juntamente com o agente Marco Aurélio, realizando a revista pessoal dos reeducandos que prestam serviços externos à prefeitura de Praia Grande, (b) procedeu à revista dos pertences de Dener Thomas da Silva e notou que seus chinelos apresentavam um volume incompatível, abrindo-os com uma faca, constatando haver em seu interior uma porção de substância em pó branco, característico da substância entorpecente cocaína, (c) ao realizar o procedimento do outro chinelo, encontrou outra porção da mesma substância, (d) quando da revista pessoal do reeducando Laurindo Medrado dos Santos, notou as mesmas características em seus chinelos, realizando o mesmo procedimento em seus calçados, também encontrando em cada um dos chinelos uma porção da substância branca característica da cocaína. Em juízo, (e) confirmou os fatos anteriormente narrados, acrescentando

que toda a abordagem ocorreu na presença dos custodiados e, (f) quando constatada a presença da droga, chamou o diretor do estabelecimento prisional, (g) a revista nos chinelos é comum, ambos estavam com Havaianas pretas, (h) não se recorda se já procedeu à revista dos acusados anteriormente.

A testemunha Marcos Aurélio Morato de Almeida, agente penitenciário, ouvido em solo policial (fls. 04), disse que (a) na data dos fatos, estava de serviço no estabelecimento penitenciário, na sala de revista juntamente com o agente Edson Gomes, realizando a revista pessoal dos reeducandos que prestam serviços externos à prefeitura de Praia Grande, (b) procedeu à revista dos pertences de Dener Thomas da Silva, seu companheiro Edson notou que seus chinelos apresentavam um volume incompatível, abrindo-os com uma faca, constatando haver em seu interior uma porção de substância em pó branco, característico da substância entorpecente cocaína, (c) ao realizar o procedimento do outro chinelo, encontrou outra porção da mesma substância, (d) quando da revista pessoal do reeducando Laurindo Medrado dos Santos, seu companheiro Edson notou as mesmas características em seus chinelos, realizando o mesmo procedimento em seus calçados, também encontrando em cada um dos chinelos uma porção da substância branca característica da cocaína. Em juízo, confirmou os fatos anteriormente narrados, acrescentando que todos os objetos vistoriados são identificados com a carteirinha do respectivo detento.

O acusado Laurindo Medrado dos Santos, em solo policial (fls. 05), exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, ao ser interrogado, disse que (a) saiu para trabalhar, e ao retornar, foi tomar banho no banheiro e deixou os chinelos sem vigilância, (b) ao retornar no banheiro, não encontrou mais seus chinelos, razão pela qual pegou o primeiro que tinha na frente e saiu para voltar para o CPP, mas não tinha conhecimento da existência da droga, (c) a revista nos chinelos não é feita todos os dias.

O acusado Dener Thomaz da Silva, em solo policial (fls. 06), exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, ao ser interrogado disse que (a) a cocaína, de fato, estava em seus chinelos, (b) como trabalha em Praia Grande, com botas, seus pertences ficam em outro local no momento do labor, (c) seus pertences não foram encontrados, razão pela qual ele pegou o primeiro chinelo que viu na frente e colocou, (d) retornando para a unidade, durante a revista, foi detectado algo estranho, quando foi encontrada a droga.

Pois bem. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Portanto, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

A versão apresentada pelos acusados não se sustenta minimamente. Segunda ambos alegaram, realizavam serviço externo para a Prefeitura de Praia Grande, local em que têm seus calçados trocados por coturnos de trabalho. Dener disse que no momento de retornar, quando tem que trocar as botas pelos chinelos, não encontrou estes, pegando o primeiro que encontrou pela frente. No mesmo sentido, o acusado Laurindo alegou que foi tomar banho para retornar ao estabelecimento prisional, deixando seus chinelos sem vigilância, não os tendo encontrado mais, razão pela qual pegou um par que se encontrava com muitos outros e pegou o ônibus para voltar ao CPP.

Ambos confirmaram que a droga, de fato, foi encontrada nos chinelos que usavam, mas negaram que tinham conhecimento da existência das substâncias entorpecentes. A versão não se mostra crível. Os chinelos são utilizados pelos reeducandos durante a maior parte de seus dias, mostrando-se inacreditável que não perceberam a presença de mais de 100g de cocaína nos solados. Ora, os próprios agentes que exerciam a revista dos reeducandos perceberam de pronto a estranheza dos chinelos por eles utilizados.

Quanto à tese de que as revistas para retorno do trabalho externo são realizadas diariamente e, portanto, o crime se mostra impossível, entendendo também não ser o caso de acolhimento. Mesmo que haja intensa e minuciosa inspeção dos reeducandos ao retornarem do trabalho externo, tal atividade é exercida por seres humanos e, portanto, passível de falhas, fato que torna inviável o reconhecimento do crime impossível. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

1. Para que se configure o crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto é necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra qualquer risco.
2. A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas.

3. O delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, motivo pelo qual a simples conduta de trazer consigo substância entorpecente já é suficiente para a caracterização do ilícito, que independe da efetiva entrega das drogas ao destinatário. Precedentes. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MITIGAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

(...)

2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à paciente, substituindo-a por reprimendas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

(STJ. QUINTA TURMA. HC n. 298.618/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 4/11/2015.)

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente para considerar demonstrada a autoria.

Quanto à tipicidade, o fato praticado preenche todas as elementares do tipo penal positivado no artigo 33, caput, Lei 11.343/06.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciariedade (ratio cognoscendi) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que os agentes são imputáveis e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Não foram, pois, comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que foi praticada conduta típica e ilícita e por agente culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Quanto as causas modificativas da pretensão punitiva, verifica-se que o acusado Laurindo Medrado dos Santos é multirreincidente, ostentando mais de uma condenação criminal transitada em julgado (fls. 68/73), razão pela qual será aplicada tanto a agravante prevista no art. 61, I, CP, quanto considerada a circunstância negativa relativa aos antecedentes. No mesmo sentido, o acusado Dener Thomaz da Silva é multirreincidente, ostentando mais de uma condenação criminal transitada em julgado (fls. 79/82), razão pela qual será aplicada tanto a agravante prevista no art. 61,

I, CP, quanto considerada a circunstância negativa relativa aos antecedentes.

Os acusados confessaram parcialmente a prática da conduta imputada, mas não propriamente o delito. Disseram, em síntese, que os chinelos em que encontradas as drogas estavam em suas posses, mas que as drogas não eram suas, não tinham a intenção de praticar o crime, nem ao menos sabiam da existência das substâncias entorpecentes. Ou seja, não se trata propriamente de uma confissão, pois negaram a prática do crime, razão pela qual incabível a consideração da atenuante constante do art. 65, III, "d", CP.

Por fim, contata-se que os delitos foram praticados nas dependências de estabelecimento prisional, fazendo incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06. Trata-se de patamar variável de aumento da pena (entre um sexto a dois terços). Considerando não existirem maiores elementos para a valoração negativa neste aspecto, pois ínsitos à própria causa de aumento, reputo suficiente o aumento da pena no patamar mínimo, qual seja, de 1/6 da pena.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

- DENER THOMAZ DA SILVA

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constatado que a quantidade da droga apreendida se mostra suficiente para valoração na presente fase, pois consistente em 119,1g de cocaína. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 79/82 aponta mais de uma condenação com trânsito em julgado, plenamente possível a valoração negativa neste primeiro momento. Em relação às outras circunstâncias judiciais, não há elementos aptos à valoração negativa.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP;

Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Segunda etapa. Constata-se que o acusado é reincidente, portanto, incide a agravante constante do art. 61, I, CP. Conforme fundamentação supra, a tese ventilada do acusado não pode ser considerada confissão, razão pela qual não é o caso de aplicar a atenuante da confissão espontânea. Por esta razão, fixo a pena intermediária no patamar de 08 anos e 09 meses de reclusão, além do pagamento de 875 dias-multa.

Terceira etapa. Não incidem causas de diminuição da pena. Presente, no entanto, a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei de Drogas, conforme fundamentação supra, que será valorada no patamar de 1/6 da pena. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1.166 dias-multa.

A título de observação, consigno que não estão presentes os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do acusado.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é reincidente, tendo praticado o crime ora em análise quando ainda estava em cumprimento da pena anterior. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, "b", do CP, estabeleço o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, bem como da multireincidência e circunstâncias judiciais negativas.

- LAURINDO MEDRADO DOS SANTOS

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constato que a quantidade da droga apreendida se mostra suficiente para valoração na presente fase, pois consistente em 129,3g de cocaína. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 68/73 aponta mais de uma condenação com trânsito em julgado, plenamente possível a valoração negativa neste primeiro momento. Em relação às outras circunstâncias judiciais, não há elementos aptos à valoração negativa.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo

abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Segunda etapa. Constata-se que o acusado é reincidente, portanto, incide a agravante constante do art. 61, I, CP. Conforme fundamentação supra, a tese defensiva ventilada pelo acusado não pode ser considerada confissão, razão pela qual inaplicável a atenuante da confissão espontânea. Por esta razão, fixo a pena intermediária no patamar de 08 anos e 09 meses de reclusão, além do pagamento de 875 dias-multa.

Terceira etapa. Não incidem causas de diminuição da pena. Presente, no entanto, a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei de Drogas, conforme fundamentação supra, que será valorada no patamar de 1/6 da pena. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1.166 dias-multa.

A título de observação, consigno que não estão presentes os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do acusado.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é reincidente, tendo praticado o crime ora em análise quando ainda estava em cumprimento da pena anterior. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, "b", do CP, estabeleço o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, bem como da multireincidência e

circunstâncias judiciais negativas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar (a) DENER THOMAZ DA SILVA à pena de reclusão, pelo prazo de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como no pagamento de 1.166 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, Lei 11.343/06, (b) LAURINDO MEDRADO DOS SANTOS à pena de reclusão, pelo prazo de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como no pagamento de 1.166 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, Lei 11.343/06.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 480, NSCGJ/SP.

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelos réus (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogados dativos e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Partes intimadas em audiência.

Sendo o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Mongaguá, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA